



Дело № 2-789/2020

Номер дела: **2-789/2020**

УИН: **28RS0023-01-2020-001149-35**

Дата начала: **16.06.2020**

Дата рассмотрения: **07.08.2020**

Суд: **Тындинский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Тындинский городской прокурор в защиту прав,свобод и законных интересов неопределенного круга лиц несовершеннолетних лиц		
ОТВЕТЧИК	МОАУ "Моготская СОШ" Тындинского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Управление образования администрации Тындинского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Администрация Тындинского района		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			16.06.2020
			17.06.2020
	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		22.06.2020
	Рассмотрение дела начато с начала		22.06.2020
			22.06.2020
	Рассмотрение дела начато с начала		14.07.2020
	Заседание отложено		03.08.2020
	Объявлен перерыв		06.08.2020
	Вынесено решение по делу		07.08.2020

Решение

Дело №

УИД: 28RS0№-35

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 августа 2020 года г.Тында

Тындинский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Муратова В.А.,

при секретаре судебного заседания Семеновой М.А.,

с участием старшего помощника Тындинского городского прокурора Ивановой И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тындинского городского прокурора, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц, к Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Моготская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района о возложении обязанности оборудовать и оснастить здание,

УСТАНОВИЛ:

Тындинский городской прокурор в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц обратился в суд с настоящим исковым заявлением,

просил суд: Обязать МОАУ «Моготская СОШ» в течение одного месяца со дня вступления в силу решения оборудовать здание, расположенное по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 9 стационарным или ручным металлоискателем, а также оснастить указанный объект системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», а также оснастить здание ГДО «Моготская СОШ» расположенное по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 5, системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

13 июля 2020 года Тындинский городской прокурор уточнил исковые требования, просил суд: Обязать МОАУ «Моготская СОШ» Тындинского района в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда оборудовать здание МОАУ «Моготская СОШ» Тындинского района, расположенное по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 9, стационарным или ручным металлоискателем, также оборудовать на 1-м этаже указанного здания (объекта) помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснастить указанное здание (объект) средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), а также оснастить здание ГДО «Моготская СОШ» расположенное по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 5, системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

07 августа 2020 года Тындинский городской прокурор отказался от части исковых требований – окончательно просил суд: удовлетворить исковые требования в части обязания Обязать МОАУ «Моготская СОШ» Тындинского района в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда оборудовать здание МОАУ «Моготская СОШ» Тындинского района, расположенное по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 9, стационарным или ручным металлоискателем, также оборудовать на 1-м этаже указанного здания (объекта) помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснастить указанное здание (объект) средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), а также оснастить здание ГДО «Моготская СОШ» расположенное по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 5, системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Определением суда от 22 июня 2020года к участию в дело в качестве третьего лица привлечены: Администрация Тындинского района Амурской области, Управление образования Администрации Тындинского района.

В судебном заседании представитель истца, помощник Тындинского городского прокурора настаивал на удовлетворении заявленных требований, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

В судебное заседание представитель ответчика МОКУ «Маревая СОШ», третьего лица Администрация Тындинского района Амурской области, Управление образования Администрации Тындинского района надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела не явились, о причинах неявки суду не сообщили. Ответчик просил отложить рассмотрение дела.

Судом, на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено о рассмотрении дела в отсутствии представителей ответчика и третьего лица.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, Муниципальное образовательное автономное учреждение МОАУ «Моготская СОШ» Тындинского района (далее - МОАУ «Моготская СОШ») осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного приказом управления образования администрации города Тында от 10.04.2017 к 81-п (с изм. от 26.06.2019 № 207-п).

Согласно п. 1.5 Устава МОАУ «Моготская СОШ» учредителем учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование Тындинский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Тындинского района, от имени которой действует управление образования администрации Тындинского района.

В силу п. 1.11 Устава МОАУ «Моготская СОШ» учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 5.10 Устава МОАУ «Моготская СОШ» организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Организациям Собственником этого имущества или приобретенного Организациям за счет средств, выделенных Собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет, каких средств оно приобретено.

МОАУ «Моготская СОШ» осуществляет образовательную деятельность в зданиях по следующим адресам: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 9 и в здании ГДО «Моготская СОШ» расположенном по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 5.

Распоряжением администрации Тындинского района от 28.06.2013 № 149-р «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений Тындинского района путем присоединения МДОКУ д/с «Солнышко» п. Могот к МОКУ «Моготская СОШ» в МОАУ «Моготская СОШ» открыта группа дошкольного образования (ГДО «Моготская СОШ»).

Согласно информации предоставленной администрацией Тындинского района от 10.03.2020 № 08-393 (Приложение 1 «Перечень объектов образовательных организаций Тындинского района, отнесенных к III и IV категориям антитеррористической защищенности») объект МОАУ «Моготская СОШ» расположенный по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 9 отнесен к III категории опасности, объект ГДО «Моготская СОШ» расположенный по адресу: Амурская область, Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, д. 5, отнесен к IV категории опасности.

В ходе проведенной в марте 2020 года Тындинской городской прокуратурой проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства на объекте МОАУ «Моготская СОШ», охранная сигнализация и средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" не выведены, также указанный объект стационарными или ручными металлоискателями не оснащен. Кроме того в ходе указанной проверки также установлено, что ГДО «Моготская СОШ» средства передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" не выведены.

На основании выявленных нарушений Тындинской городской прокуратурой 20.03.2020 в адрес руководителя МОАУ «Моготская СОШ» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности, которое по результатам рассмотрения признано обоснованным.

Вместе с тем, до настоящего времени вышеуказанные нарушения не устранены, что отрицательно сказывается на комплексной безопасности пребывающих в зданиях указанного учреждения лиц (в том числе несовершеннолетних обучающихся), поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая защищенность образовательного учреждения, что не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, и может способствовать совершению противоправных действий и повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, а также ущерба имуществу муниципального образования.

Кроме того ненадлежащее исполнение МОАУ «Моготская СОШ» требований закона в настоящее время непосредственно ведет к нарушению требований, предъявляемых к системам физической защиты и охраны детей, находящихся в учреждениях, способствует беспрепятственному проносу в образовательное учреждение холодного и огнестрельного оружия и других запрещенных предметов; а также способствует несанкционированному доступу в образовательное учреждение посторонних лиц, что также отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности лиц, пребывающих в образовательных учреждениях.

В п. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года (ратифицированной постановлением ВС СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1) указано, что во всех действиях в отношении детей независимо от того предпринимаются

они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

В силу п. 3 ст. 3 указанной Конвенции государства - участники, в том числе Российская федерация, обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

В силу статей 2, 20, 38 и 41 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой государства.

Согласно подп. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 г., одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе мест с массовым пребыванием людей.

В силу ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.1999 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в зданиях образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Основополагающими принципами противодействия терроризму в Российской Федерации в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее -Федеральный закон «О противодействии терроризму») являются в том числе следующие:

- обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

- приоритет мер предупреждения терроризма.

Частями 2, 3 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» определено, что установление обязательных для выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса) отнесено к полномочиям Правительства Российской Федерации. В свою очередь органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

В силу ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» юридические лица выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно п. 4 Правил разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий), утвержденных в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1244, общие требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) включают в себя меры, направленные: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект

(территорию); на выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте режима и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; на пресечение попыток совершения террористического акта на объекте (территории); на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угрозы террористического акта на объекте (территории).

Согласно п. 5 указанных Правил в требованиях могут содержаться дополнительные меры, которые необходимы для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе организационные и инженерно-технические.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится в том числе обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В соответствии п.п. 2, 15 ч. 3 и п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными требованиями; создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и работниковобразовательной организации; создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Исходя из содержания п.п. 8 и 9 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации.

В силу ч. 2 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

К объектам (территориям), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, применялись требования к антитеррористической защищенности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235.

Указом Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с передачей указанным Министерствам соответствующих функций.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта

безопасности этих объектов (территорий)» утверждены соответствующие требования (далее - Требования антитеррористической защищенности № 1006).

Указанный нормативно правовой акт вступил в силу с 17.08.2019 года, поэтому Требования антитеррористической защищенности № 1006 подлежат обязательному выполнению.

Так, согласно п. 17 Требований антитеррористической защищенности № 1006 антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных в том числе: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта.

В соответствии с п.п. 18, 20 Требований антитеррористической защищенности № 1006 пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается в том числе посредством своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории), а также воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) в том числе посредством обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны.

В силу п.п. 24, 25 Требований антитеррористической защищенности № 1006 в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности, в силу п.25 Требований антитеррористической защищенности № 1006, дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 названных требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Из паспорта безопасности ответчика следует, что он отнесен к третьей категории опасности.

Из Положения ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму", пп. "д" п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года,

ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 года N 124-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", следует, что исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности является обязанностью образовательного учреждения Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" антитеррористическая защищенность объекта (территории) это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Статьей 5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" предусмотрено, что федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Из п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" следует, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами (п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ).

Таким образом, из приведенных выше норм закона следует, что они содержат императивные предписания в отношении образовательных учреждений, на основании изложенного суд приходит к удовлетворению требования об обязании оборудовать объект системой контроля и управления доступом.

Руководствуясь ст.198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Тындинского городского прокурора удовлетворить в полном объеме.

Возложить на Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Моготская средняя общеобразовательная школа» обязанность оборудовать на первом этаже

МОАУ «Моготская СОШ» помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснастить указанное здание (объект) средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), а также оснастить здание ГДО «Моготская СОШ» расположенное по адресу: Амурская область, Тындинский район, п.Могот, ул.Железнодорожная, д. 5, системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Тындинский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий В.А. Муратов

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».